


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: 0055460-26.2017.8.26.0050 - **C-1419/17**
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS**

MM. Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi

Vistos.

1. ANANIAS GUEDES CANDIDO, JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO, Herbert Thiago Ferreira e Marcos Vinicius Costa de Oliveira, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, *caput*, e no artigo 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, *caput*, do Código Penal, por terem, no dia 28 de junho de 2017, por volta das 11h, na Avenida Dona Belmira Marin, altura do número 4.500, Grajaú, nesta capital, previamente associados, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão dos atos de execução, guardado e trazido consigo, para fins de tráfico, 40 (quarenta) porções de *Cannabis sativa L.*, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 215,2 g (duzentos e quinze gramas e dois decigramas); 161 (cento e sessenta e um) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 88 g (oitenta e oito gramas) e 60 (sessenta) invólucros contendo cocaína, na forma de *crack*, com peso líquido de 23,3 g (vinte e três gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, em momento anterior aos fatos, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ANANIAS GUEDES CANDIDO, JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO, Herbert Thiago Ferreira, Marcos Vinicius Costa de Oliveira, já qualificados, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

caput, da Lei n.º 11.343/2006).

A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2017 (fls. 195/196). Os réus foram citados (fls. 292 – Jonathan; fls. 293 – Ananias), tendo apresentado resposta à acusação (fls. 311/316 – Jonathan; fls. 325 – Ananias). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 325), em instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas, após o que os réus foram interrogados. Consigne-se que os autos foram desmembrados em relação a Herbert Thiago Ferreira e Marcos Vinicius Costa de Oliveira, diante de que remanesciam providências relativamente a esses denunciados, e a fim de que não houvesse prejuízo ao custodiado preventivamente Ananias Guedes Candido e ao réu Jonathan Henrique do Nascimento, ambos apresentados na audiência de 31 de outubro de 2017 (fls. 326).

Não havendo outras diligências a serem efetivadas e encerrada a instrução, as partes manifestaram-se, oportunidade em que o Ministério Público requereu, em sede de debates, a condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 325/326).

A Defesa de Jonathan Henrique do Nascimento, por seu turno, requereu, ao ensejo de memoriais, a absolvição das imputações que lhe foram feitas na peça acusatória, com fulcro no artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a desclassificação de ambas infrações para o crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda (fls. 332/342).

Por fim, a Defensoria Pública, pelo réu Ananias Guedes Candido, requereu, em sede de debates, absolvição dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena base no mínimo legal, o regime mais brando de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

2. Procedem, parcialmente, os fatos constantes da denúncia.

Com efeito, no caso concreto, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 2), do boletim de ocorrência (fls. 11/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 61), do laudo de constatação (fls. 62/64) e do exame toxicológico (fls. 306/308), aliados à prova oral produzida.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

A autoria, por seu turno, decorre da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Rodrigo Paulo Faria Lima, policial civil, afirmou que na favela do Sucupira, onde há várias denúncias de venda de entorpecente, observaram de um ponto estratégico, com uso de binóculo, como ocorria o trâmite do tráfico naquele local. Observaram que estavam os réus e mais dois. Ananias estava com uma mochila e outro réu estava vigiando o local, para ver se a polícia chegava. Outro agente, que não é nenhum dos réus, ficava com a droga na mão, recebendo as pessoas e vendendo o entorpecente. Havia, ainda, outro agente, Jonathan, que ficava de olheiro, em um canto. Depois acharam este agente dentro de um barraco. Ao observarem esta movimentação de venda de drogas, resolveram entrar nas vielas para efetuarem a prisão deles. Havia uma fila para a compra de entorpecente. As pessoas ficavam em um corredor para a compra da droga. No local, há várias vielas, próximo a um matagal. Havia várias pessoas na fila, mas a venda era feita de um em um. O depoente pode distinguir que as pessoas eram clientes porque pegavam a droga e iam embora, sendo que os quatro agentes permaneciam no local. Teve certeza que Jonathan não era cliente e, sim, olheiro. Normalmente, os olheiros pedem às pessoas a quem não conhecem para levantar a camisa, virar de costas e até fazem revista. Chegou a ver Jonathan fazendo isso. O depoente é policial civil da chefia do Grajaú. Jonathan foi solto depois do flagrante do dia 28 de junho e, poucos dias depois, foi pego vendendo drogas pelo depoente no mesmo local. Jonathan foi abordado pelo depoente então duas vezes, uma como olheiro e, na outra vez, vendendo entorpecente. Não conhecia Jonathan antes da primeira abordagem. Tiveram que cortar o mato do local para poderem observar e fazer estas prisões. Recebiam muitas denúncias de tráfico no local. Com o uso de binóculo, conseguiam ver de longe quem era quem na traficância. Desta forma, não tinha como cometer injustiça, segundo o depoente. Tratava-se também de um ponto bem estratégico, o qual não era visto pelos traficantes. Fizeram a campana e depois se aproximaram de uma vez. Eram quatro equipes que utilizavam duas viaturas. Cada uma desceu por uma viela. O “moreno” correu para uma casa e os outros correram para o lado do brejo. A droga, inclusive, ficou meio molhada, visto que eles pularam dentro do rio. Identificaram os indivíduos e fizeram a detenção de quem foi observado fazendo a traficância. Não lembra se os agentes confessaram. Ficaram com medo de a população querer tirar os réus das mãos da polícia, jogando pedras na viatura. Então pegaram, algemaram os agentes e os levaram para o delegado interrogar. Não se lembra da quantidade de drogas apreendida. Lembra apenas que tinha bastante *eppendorfs*. Salvo engano, tinha maconha e cocaína. Neste mesmo local, sua equipe fez mais três flagrantes. Normalmente, em cada viatura, vão três ou quatro policiais. Nessa abordagem, participou até escrivão de polícia por conta de o local ser perigoso. O depoente abordou quem estava vendendo e quem estava no tráfico, não usuários. A campana durou cerca de trinta minutos, já que tinham que identificar todo mundo para evitar erros. Esses trinta minutos são contados do momento que chegaram com a viatura, escolheram o local, verificaram se havia alguém na rua que podia avisá-los da presença policial no local até o momento da abordagem. Fazem costumeiramente campana neste local para identificarem quem participa do tráfico, já que há muitos usuários no local. Via, pelos gestos de Jonathan, que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

toda vez que chegava alguém ele perguntava de onde a pessoa era. Não sabe precisar a distância que estava do local. Utilizaram bons binóculos para a campana. Em nenhum momento, perdeu os agentes do campo de visão. Os policiais desceram a viela e os agentes foram para o rio, segundo o depoente. Depois, os policiais perseguiram os réus até o rio, entrando também dentro da água para fazerem a detenção. No rio, não havia mais ninguém fora os agentes e os policiais.

William Fraga Volpi, policial civil, afirmou que estavam realizando diligências a serviço da chefia dos investigadores da delegacia e realizaram uma observação de um ponto alto de um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Conseguiram identificar à distância a movimentação ilícita do comércio de entorpecentes, visualizando, inclusive, funções distintas dentro do tráfico. Depois de um tempo de observação, efetuaram diligências de forma a entrar na comunidade, que é bem extensa. Tiveram auxílio de binóculos para aproximarem as imagens dos policiais. A campana durou cerca de vinte minutos ou meia hora. Conseguiram observar clientes, pessoas chegando para comprar entorpecente e a entrega de pequenas porções que acreditam ser entorpecente pelo local e pelas circunstâncias que estavam. Havia várias pessoas envolvidas neste processo, em posições estratégicas. Os agentes sinalizavam uns para os outros. O réu Ananias estava com uma sacola contendo entorpecente e o réu Jonathan estava em uma das pontas da entrada da comunidade na função de olheiro ou popularmente chamada de “campano”. A comunidade fica numa área de pântano e mato. À distância, Jonathan sinalizava interagir com os outros, porém, quando os policiais entraram nas vielas da comunidade, o réu saiu correndo gritando, avisando da chegada da polícia. Com isso, tiveram maior certeza que ele colaborava com o tráfico de drogas no local. Era comum as pessoas lá pularem em um córrego que existe no local, de acordo com o depoente. Dos quatro réus, três foram encontrados nesse córrego, com lama até o pescoço. Um deles, que estava na outra extremidade, correu para dentro de um barraco, também gritando: “molhou”, “sujou”. Parte da equipe foi atrás desse agente, enquanto o restante fez o cerco ao córrego. Inicialmente, foi detido o agente que se escondeu no barraco e, depois, os demais. Ananias foi detido no brejo com um pacote de entorpecente. Havia cocaína, maconha e crack. Em diligências anteriores, já surpreenderam o réu Jonathan no local portando entorpecente. Na época, ele alegou que era usuário e foi levado ao DP, onde foi elaborado um termo circunstanciado. Estava na nova detenção do réu Jonathan que ocorreu depois dos fatos, posterior à soltura do agente na audiência de custódia. Participou dessa nova diligência, mas não se recorda se fez a detenção. Nesta segunda abordagem, os agentes estavam com entorpecente, mas não se recorda se Jonathan trazia a droga com ele. Na diligência do dia dos fatos, ambos os policiais olhavam por meio do binóculo. Os réus indagavam as pessoas que adentravam na comunidade para levantar a camisa. Não chegava a ser uma revista, mas eles perguntavam o que a pessoa queria e o que ela iria fazer no local. Percebiam isso pelos gestos dos agentes e pelo movimento de levantar a camisa efetuado por essas pessoas que chegavam ao local, mas não podiam ouvir o que elas falavam. Chegou a ver o réu Jonathan fazendo isso. Foi apreendido dinheiro, mas não com Ananias e Jonathan. Todo material apreendido estava encharcado de lama. Havia cerca de oito policiais na diligência. Em uma operação grande, recebem apoio – participam o chefe


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

e o escrivão da delegacia. Abordaram pessoas que alegaram ser usuários, porém não portavam nada de ilícito. Não se recorda se essas pessoas foram conduzidas ao DP. O pacote de drogas foi encontrado com Ananias, ambos dentro do pântano. Aconteceram várias ocorrências com essa dinâmica no local. Entre a lavratura do termo circunstanciado e a prisão de 28 de junho, não se lembra se visualizou novamente o réu Jonathan. Enquanto os policiais desciam do ponto de observação, que ficava nos fundos, para o local da abordagem, perderam o contato visual com os réus. Os policiais entraram pela frente no local da abordagem.

Fernanda Stefany da Silva Costa é companheira de Jonathan Henrique do Nascimento e não foi compromissada em seu depoimento. Do local onde os fatos aconteceram até a sua residência, o trajeto dura dez minutos. Sua residência fica próxima do local dos fatos. Sabe que Jonathan é usuário de entorpecente há algum tempo. O réu Jonathan não usava entorpecente na sua frente e nem dentro de sua casa. Ele usava drogas na rua. Na época dos fatos, Jonathan trabalhava de ajudante de pedreiro em obras. Não sabe indicar com quem ou para quem Jonathan trabalhava. Mora junto com o réu há três anos. A depoente está grávida do réu.

Jonathan Henrique do Nascimento negou as imputações em interrogatório. No dia dos fatos, estava com dez reais em mãos e foi comprar um pino de cocaína. É usuário de cocaína. Usou a droga no local e depois jogou o pino fora. O traficante saiu correndo e, então, o denunciado se assustou e saiu correndo junto. Não foi preso nenhuma outra vez e não responde por nenhum outro processo. Tem 27 anos e trabalha como ajudante geral. Sempre trabalhou como carga de caminhão. Tem registro em carteira nessa função. Quando preso, estava desempregado. Fazia uns bicos como ajudante de pedreiro quando desempregado. Não conhece os outros réus. Acha que os policiais têm algo contra ele porque, uma semana após o ocorrido, jogaram uma bolsa de drogas nele.

Ananias Guedes Candido, em interrogatório, negou os fatos constantes da denúncia. Afirmou que é usuário de drogas. No dia dos fatos, estava indo à casa da sua irmã, mas antes passou na “biqueira” para pegar maconha. Tinha onze reais. Atravessou a madeira e, quando ia pegar a droga, os policiais apareceram. Como todo mundo começou a correr, passou a correr também. Perdeu a força das pernas e os policiais o detiveram, assim como detiveram também os réus Jonathan, Marcos e Herbert. Não conhecia os demais réus. Os policiais perguntaram de quem era a droga e ninguém se apresentou. Os policiais disseram que se ninguém se apresentasse, eles levariam todos presos. Desta forma, todos foram presos. Não conhecia os policiais e não tem nada contra eles. Já foi preso antes. Tem 23 anos. Tem condenação por tráfico. Estava cumprindo a pena em regime aberto. Tem condenação também por receptação. Na vara da infância, cumpriu liberdade assistida por ato infracional equiparado a tráfico.

Pese embora a versão deduzida pelos réus ao ensejo dos interrogatórios judiciais, no caso concreto, a traficância restou bem caracterizada, diante da variedade de entorpecente apreendido, bem assim diante da atitude dos réus frente à presença policial. Assim, os autos se ressentem de elementos concretos capazes de conferir


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

suporte às versões apresentadas pelos denunciados, as quais se encontram isoladas nos autos.

Nada há de concreto, por outro lado, a infirmar o depoimento dos policiais militares. Consigne-se, neste aspecto, o seguinte julgado, emanado do Superior Tribunal de Justiça: ***“Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio”*** (HC 162131/ES – Rel. Min. Og Fernandes – 6ª Turma – J. 25/05/2010 – Dje 21/06/2010 – g.n.).

As oitivas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciaram que a campana policial durou tempo suficiente para a constatação da mercancia de entorpecente e a identificação dos agentes que participavam dessa conduta ilícita, inclusive individualizando a função de cada réu na traficância. Em conformidade com o registro da ocorrência de fls. 11/16, os policiais civis apontaram que Ananias Guedes Candido portava a sacola que continha os entorpecentes e que Jonathan Henrique do Nascimento vigiava o local e procedia à revista das pessoas que lá chegavam, demonstrando seu envolvimento na comercialização de entorpecentes. Desse modo, a conduta do denunciado Jonathan Henrique do Nascimento superou os limites da mera colaboração, não procedendo, assim, a r. tese concernente à desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 37 da lei de regência.

Ademais, a atitude dos réus diante da abordagem policial na comunidade contrapõe a versão apresentada pelas i. Defesas. O réu Jonathan Henrique do Nascimento, por exemplo, não se limitou a empreender fuga como as demais pessoas que estavam no local, mas também saiu gritando, comunicando a chegada da polícia. O acusado Ananias Guedes Candido, por sua vez, foi surpreendido com o entorpecente apreendido. Outro elemento objetivo a questionar as assertivas dos réus é o fato de ambos os réus se direcionarem para a mesma região de brejo, e não qualquer outro lugar da comunidade, com um terceiro réu também denunciado pela representante ministerial em sede dos mesmos fatos. Sopesando as provas, portanto, restou demonstrado o delito de tráfico de entorpecentes praticado pelos réus.

Por fim, o delito de associação para o tráfico não restou, porém, devidamente comprovado com relação a nenhum dos réus ora julgados. Não há nos autos provas da estabilidade e permanência, de modo a caracterizar o vínculo associativo entre os denunciados. Por essas razões, muito embora plausível a imputação, diante do benefício da dúvida, faz-se imperiosa a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Neste contexto, evidenciadas a autoria e a materialidade da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

infração prevista no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, passo à dosimetria das penas.

I) Do réu Ananias Guedes Candido.

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do crime, dada a variedade de entorpecente apreendido (maconha, cocaína e *crack*), e a personalidade do réu, voltada à prática de delitos (certidão de fls. 288), fixo a pena base em *seis anos de reclusão e seiscentos dias multa, no valor unitário mínimo legal*. Na segunda fase de fixação da pena, tendo em vista a reincidência específica ostentada pelo réu (certidão de fls. 277), aumento a reprimenda em um sexto, à minguia de circunstâncias atenuantes, resultando em *sete anos de reclusão e setecentos dias multa, no valor unitário mínimo legal*, a qual torno definitiva, na ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

II) Do réu Jonathan Henrique do Nascimento

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do crime, dada a variedade de entorpecente apreendido (maconha, cocaína e *crack*), fixo a pena base em *cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, no valor unitário mínimo legal*. Na segunda fase de fixação da pena, mantenho a reprimenda como originalmente fixada, à minguia de circunstâncias agravantes e atenuantes. Impõe-se, por fim, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, visto que o denunciado é primário, não havendo, de resto, prova concreta de que se dedique às atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a reprimenda de dois terços, resultando em *um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e noventa e quatro dias multa, no valor unitário mínimo legal*.

3. Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia e CONDENO o réu ANANIAS GUEDES CANDIDO, qualificado nos autos, às penas de *sete anos de reclusão e setecentos dias multa, no valor unitário mínimo legal*, por incurso artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e o réu JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas de *um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e noventa e quatro dias multa, no valor unitário mínimo legal*, por incurso artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Outrossim, ABSOLVO ambos os denunciados com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, relativamente ao delito que lhes foi imputado, tipificado no artigo 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06.

Embora se trate de delito equiparado a hediondo, não traz em seu bojo violência ou grave ameaça, sendo certo que, à vista da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarando, por maioria de votos, de forma incidental a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, de modo a afastar a obrigatoriedade da imposição do regime inicial


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, impõe-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto nos artigos 59 e 33, da legislação substantiva penal.

E, neste aspecto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, aliada à reincidência específica ostentada pelo réu **Ananias Guedes Candido** (certidão de fls. 277), tem-se por imperativa a fixação de regime prisional fechado, já que a medida originariamente imposta não surtiu o efeito ressocializador que dela se esperava; demandando seja o réu, doravante, melhor observado ao ensejo do cumprimento da reprimenda. Outrossim, nada há a prover à luz do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, já que não foi perfeito o prazo legal à eventual progressão de regime.

Por outro lado, revela-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, diante da quantidade de pena imposta.

Tendo em vista a natureza do delito em epígrafe e a medida imposta, bem assim, a presença, no caso concreto, dos pressupostos previstos na lei adjetiva penal à manutenção da custódia, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração de condutas tais como a imputada, tendo em vista, inclusive, a reincidência específica, obsta-se ao sentenciado Ananias Guedes Candido o direito a recurso em liberdade, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra e expedindo-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Quanto a **Jonathan Henrique do Nascimento**, tendo em vista a quantidade de pena imposta, aliada à primariedade, tem-se por imperativa a fixação de regime prisional aberto.

Por outro lado, revela-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, insuficientes à prevenção e à repressão à conduta, ou seja, em razão da ausência dos pressupostos estabelecidos nos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. Saliente-se, neste aspecto, que se cuida de delito cuja gravidade é indiscutível, já que, embora não seja revestido de violência, enseja inúmeros malefícios à sociedade, seja sob o aspecto da saúde pública, seja por propiciar a prática de outros delitos, em especial contra o patrimônio, trazendo insegurança à família e à sociedade.

Tendo em vista a natureza do delito em epígrafe e a medida imposta, bem assim, a ausência, no caso concreto, dos pressupostos previstos na lei adjetiva penal à custódia cautelar, faculta-se ao sentenciado Jonathan Henrique do Nascimento o direito a recurso em liberdade.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

União nos termos do disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06, em face da nítida conexão com o tráfico.

P.R.I.C.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA